

Podmienky ambasádorského programu ISIC / ITIC / EURO<26

Zmluva o dielo a licenčná zmluva - digitálne prijímané podmienky

uzatvárané podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka a podľa § 65 a nasl. Autorského zákona

Tieto podmienky sa nepodpisujú. Zhotoviteľ (ambasádor) ich prijíma elektronicky – odoslaním prihlášky na webe programu a zaškrtnutím súhlasu s podmienkami ambasádorského programu. Týmto elektronickým prijatím vzniká medzi objednávatelom a zhotoviteľom zmluva s obsahom uvedeným nižšie, rovnako ako pri písomnom vyhotovení. Nevypisuje sa žiadny ďalší dokument a nevyžaduje sa podpis.

Zmluvné strany

Objednávateľ: CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov, občianske združenie registrované v registri združení vedenom MV SR pod č. VVS/1-900/90-11747, sídlo: Vysoká 32, 811 06 Bratislava, IČO: 31 768 164, DIČ: 2021010442, IČ DPH: SK2021010442, konajúce prostredníctvom: Mgr. Michal Bučko, prezident združenia (ďalej v texte ako „objednávateľ“).

Zhotoviteľ: fyzická osoba, ktorá odoslala prihlášku do ambasádorského programu a elektronicky prijala tieto podmienky. Identifikačné údaje zhotoviteľa sú údaje, ktoré uviedol v prihláške (meno a priezvisko, dátum narodenia, e-mail, telefón, mesto) – tieto údaje tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy a nahrádzajú vypísanie údajov v texte (ďalej v texte ako „zhotoviteľ“).

Článok I. Predmet zmluvy

- 1 Predmetom tejto zmluvy je vyhotovenie diela – troch (3) krátkych videí vytvorených zhotoviteľom podľa zadania zverejneného na webe ambasádorského programu, ktoré je prílohou a neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ dielo odovzdáva vložení odkazov na videá do prihlášky (alebo iným spôsobom odsúhlaseným objednávatelom).
- 2 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť a odovzdať objednávatelovi dielo podľa zadania a objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi za schválené dielo dohodnutú odplatu podľa článku II. a riadne vyhotovené dielo prevziať.
- 3 Odoslanie prihlášky a dodanie videí nie je nárokom na automatické schválenie diela – objednávateľ dielo posudzuje podľa kritérií uvedených v zadaní a zhotoviteľovi poskytne spätnú väzbu.

Článok II. Odplata za vykonanie diela

- 1 Odplata za vyhotovené a schválené dielo je poskytovaná výlučne ako nepeňažné plnenie: kupón do e-shopu objednávatel'a v hodnote členského poplatku a preukazu ISIC, ITIC alebo EURO<26 (podľa preukazu, ktorý si zhotoviteľ zvolil v prihláške a na ktorý má nárok) na jeden (1) rok.
- 2 Odplata je jednorazová a sú v nej zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa na vyhotovenie diela vrátane odmeny za udelenie licencie podľa článku VI.
- 3 Objednávateľ poskytne odplatu po schválení všetkých troch videí, najneskôr do 30 dní od schválenia, a to zaslaním kupónu na e-mail, ktorý zhotoviteľ uviedol v prihláške. Žiadna peňažná platba ani faktúra sa nevyhotovuje.
- 4 Nárok na preukaz podľa pravidiel vydávania preukazov ISIC, ITIC a EURO<26 sa poskytnutím kupónu nemení; zhotoviteľ zodpovedá za správnosť svojho potvrdenia o nároku na zvolený preukaz.

Článok III. Termín plnenia diela

- 1 Zhotoviteľ vyhotoví a odovzdá dielo v termíne uvedenom v zadaní, inak bez zbytočného odkladu po prijatí týchto podmienok.
- 2 Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave prípravy diela a predstaviť mu priebežne vyhotovené alebo ešte nedokončené časti diela.

Článok IV. Práva a povinnosti objednávateľa

- 1 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi pri vytváraní diela nevyhnutne potrebnú súčinnosť a špecifikáciu diela.
- 2 Objednávateľ je za riadne vyhotovené a schválené dielo povinný odovzdať dohodnutú odplatu podľa článku II.
- 3 Objednávateľ má právo od tejto zmluvy odstúpiť, ak dielo nebude riadne vyhotovené a/alebo odovzdané v stanovenom termíne, prípadne ak zhotoviteľ nespĺnil podmienky nároku na zvolený preukaz.
- 4 Objednávateľ môže dielo, ktoré riadne prevzal a za ktoré odovzdal dohodnutú odplatu, používať bez časového a teritoriálneho obmedzenia v súlade s licenciou podľa článku VI. tejto zmluvy.

Článok V. Práva a povinnosti zhotoviteľa

- 1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vytvoriť dielo osobne za použitia vlastnej tvorivej práce a dodať ho objednávateľovi v termíne podľa čl. III. ods. 1 tejto zmluvy.
- 2 Zhotoviteľ prehlasuje, že prijatím dohodnutej odplaty za vyhotovené dielo sú vysporiadané všetky záväzky objednávateľa voči zhotoviteľovi.
- 3 Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť dielo alebo akúkoľvek jeho časť na používanie žiadnej inej osobe ako objednávateľovi, pokiaľ sa na takomto používaní zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je oprávnený zverejniť dielo na svojich vlastných profiloch na sociálnych sieťach.

Článok VI. Udelenie licencie

- 1 Zhotoviteľ ako poskytovateľ udeľuje objednávateľovi ako nadobúdateľovi licenciu na použitie diela podľa článku I. tejto zmluvy, a to na použitie diela v zmysle ustanovenia § 19 ods. 4 Autorského zákona. Odplata za poskytnutie licencie je jednorazová a je zahrnutá v nepeňažnej odplate podľa článku II. tejto zmluvy; poskytuje sa po prevzatí a schválení úplne dokončeného diela objednávateľom. Nakoľko odmena za poskytnutie a udelenie licencie nie je dohodnutá v závislosti od príjmov alebo výnosov z využitia licencie, nadobúdateľ nie je povinný predkladať autorovi informácie o príjmoch alebo výnosoch z využitia licencie (§ 69 ods. 2 Autorského zákona).
- 2 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo uvedenými spôsobmi ako celok, prípadne len časť diela, pričom zhotoviteľ vyhlasuje, že takáto úprava diela nie je zásahom do jeho osobnostných práv ako autora.
- 3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo je výsledkom jeho vlastnej tvorivej činnosti, je jediným tvorcom diela a pri jeho tvorbe sa nedopustil zásahu do práv tretích osôb.
- 4 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu v neobmedzenom rozsahu bez akéhokoľvek územného, vecného, časového alebo iného obmedzenia, na dobu neurčitú, a súhlas na to, aby objednávateľ udelil tretej osobe súhlas na použitie diela v rozsahu udelennej licencie (tzv. sublicencia), pričom odmena podľa článku II. zohľadňuje už aj prípadné udelenie sublicencie. Udelená licencia sa vzťahuje aj na všetkých prípadných právnych nástupcov objednávateľa.

- 5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že odplata podľa článku II. je nepeňažným plnením a daň vyberaná zrážkou podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nebude objednávatelom uplatňovaná; uplatní sa postup podľa § 43 ods. 14 uvedeného zákona – zhotoviteľ si predmetný príjem vyrieši sám prostredníctvom svojho daňového priznania.

Článok VII. Záverečné ustanovenia

- 1 Na právne vzťahy založené touto zmluvou sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 2 Zhotoviteľ zaškrtnutím súhlasu v prihláške potvrdzuje, že v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v prihláške, a to na účely realizácie ambasádorského programu, evidencie a archivácie tejto zmluvy.
- 3 Akékoľvek zmeny v tejto zmluve sú možné len so súhlasom oboch zmluvných strán.
- 4 Zhotoviteľ prehlasuje, že zmluvu uzatvoril na základe svojej slobodnej vôle, tieto podmienky si prečítal, ich obsahu rozumie a na znak súhlasu ich bez akýchkoľvek výhrad prijíma elektronicky.
- 5 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom elektronického prijatia týchto podmienok, t. j. dňom odoslania prihlášky so zaškrtnutým súhlasom s podmienkami ambasádorského programu. Podpis zmluvných strán ani vyhotovenie v papierovej podobe sa nevyžaduje.
- 6 Objednávateľ uchováva záznam o elektronickom prijatí podmienok (údaje z prihlášky a dátum odoslania) a na požiadanie ho zhotoviteľovi poskytne.

Príloha - Zadanie: 3 krátke videá

- 1 Zhotoviteľ vytvorí 3 krátke vertikálne videá (približne 30 – 60 sekúnd) vo formáte vhodnom pre sociálne siete. Stačí mobil, nie je potrebná profesionálna technika.
- 2 Témy videí vychádzajú z návrhov zverejnených na webe programu (napríklad ako preukaz reálne používam, koľko som ušetril/a, kam chodím s preukazom na zľavu), prípadne z vlastného nápadu zhotoviteľa.
- 3 Vo videách je preukaz ISIC / ITIC / EURO<26 zobrazený alebo zmienený tak, aby bolo zrejmé, o aký preukaz ide; obsah je autentický, bez vulgarizmov, bez zásahu do práv tretích osôb a bez propagácie alkoholu, tabaku, hazardu alebo politických tém.
- 4 Videá zhotoviteľ nahrá na úložisko (napr. Disk Google, Dropbox, WeTransfer) a odkazy na všetky 3 videá vloží do prihlášky.
- 5 Objednávateľ videá posúdi a zhotoviteľovi oznámi schválenie alebo spätnú väzbu; video je možné upraviť alebo natočiť nanovo.

Program organizuje združenie CKM SYTS, výhradný zástupca preukazov ISIC, ITIC a EURO<26 na Slovensku. Aktuálne znenie týchto podmienok je zverejnené na webe ambasádorského programu.